

刑法
No356

共通問題 H24-17

(配点: 3)

月 日

月 日

放火罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、日頃恨みを持っていたVの所有する自動車止めてある駐車場に出向き、同車にガソリンをかけて火をつけ、同車を焼損させたところ、同駐車場に駐車されていた第三者が所有する自動車10台に延焼する危険が生じたものの、駐車場が住宅地から離れていたため、住宅その他の建物に延焼する危険は生じなかった。甲には建造物等以外放火既遂罪は成立しない。
2. 甲は、周囲に他の住宅のない場所に空家を所有する乙から、同家屋に付された火災保険金をだまし取る計画を持ちかけられ、これに応じることとし、同家屋に立て掛けてあった薪に灯油をかけて火をつけたところ、火は同家屋の取り外し可能な雨戸に燃え移ったが、たまたま降り出した激しい雨によって鎮火した。甲には他人所有非現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる。
3. 甲は、深夜、本殿・祭具庫・社務所・守衛詰所が木造の回廊で接続され、一部に火を放てば他の部分に延焼する可能性がある構造の神社の祭具庫壁付近にガソリンをまいてこれに火をつけた。その結果、無人の祭具庫は全焼したものの、Vらが現在する社務所・守衛詰所には、火は燃え移らなかった。甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。
4. 甲は、日頃恨みを持っていたVが居住するマンション内部に設置されたエレベーターのかご内に、ガソリンを染み込ませて点火した新聞紙を投げ入れて放火し、エレベーターのかごの内部を焼損させた。甲には現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる。
5. 甲は、妻所有の一戸建て木造家屋に妻と二人で暮らしていたところ、ある日、同家屋内において、口論の末に激高して妻を殺害し、その直後に犯跡を隠すため、同家屋に火をつけて全焼させたが、周囲の住宅には燃え移らなかった。甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。

No356	放火罪	正答率
共通H24-17	正 解 2、3 (順不同)	82%

1 誤っている

最決平 15.4.14 (百選Ⅱ85 事件)。建造物等以外放火既遂罪 (110 条 1 項) が成立するためには、「公共の危険」を生じさせることが必要である。本記述では、他の自動車への延焼の危険はあるものの、住宅その他の建造物に延焼する危険は生じていない。そこで、かかる場合にも「公共の危険」が生じているかが問題となる。判例は、本記述類似の事案において、公共の危険の発生を認めている。その理由として、判例は、110 条 1 項にいう「公共の危険」は、108 条、109 条所定の建造物等への延焼のおそれに限定されず、不特定又は多数の人の生命、身体又は当該建造物以外の財産に対する危険も含まれるということを挙げている。本記述でも、第三者の車に対する延焼という財産に対する危険が生じており、公共の危険の発生が認められる。よって、甲には建造物等以外放火既遂罪が成立する。

2 正しい

最判昭 25.12.14。本記述では、薪につけた火が雨戸に燃え移ったものの、たまたま降り出した激しい雨によって鎮火し、取り外しが可能な雨戸以外には燃え移っていない。そこで、雨戸に燃え移ったことをもって、非現住「建造物」を「焼損」したといえるか、雨戸が建造物たる家屋の一部を構成するのかが問題となる。判例は、建具その他の家屋の従物を建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるためには、当該物件が家屋の一部に建て付けられているだけでは足りず、更にこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることが必要であるとしている。そうすると、本件雨戸は取り外し可能な雨戸であるから、建造物の一部を構成しておらず、「建造物」を「焼損」したとはいえない。また、本記述の家屋は共犯者たる乙の所有にかかるが、火災保険が付されているので他人所有物として扱われる (115 条) よって、本件では、保険金の付された空家である本件家屋を焼損させる目的で家屋に立て掛けてあった薪に灯油をかけて火をつけているので、非現住建造物等放火罪の実行の着手は認められるが、取り外しの可能な雨戸に火を燃え移らしたにとどまり「建造物」を「焼損」したとはいえないから、甲には非現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる (109 条 1 項、112 条、115 条)。

3 正しい

最決平元 7.14 (百選Ⅱ83 事件、平安神宮放火事件)。本記述の建造物は、一部に火を放てば他の部分に延焼する可能性がある構造を有し、その一部にのみ人が現在している。本記述では、かかる建造物の人の現在しない部分を焼損させた場合に、現住建造物等放火既遂罪 (108 条) が成立するかが問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、現住建造物等放火既遂罪の成立を認めている。その理由として、判例は、本件社殿は、その一部に放火されることにより全体に危険が及び一体の構造を有していること、及び全体が一体として日夜人の起居に利用されていたことから、物理的に見ても、機能的に見ても、その全体が一個の現住建造物であったと認められるということを挙げている。よって、甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。

4 誤っている

最判平元 7.7 (百選Ⅱ82 事件)。本記述では、ガソリンを染み込ませて点火した新聞紙を投げ入れて放火し、エレベーターのかごの内部を焼損したことをもって、マンション (現住建造物) を「焼損」したといえるか、エレベーターが建造物の一部といえるかが問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、エレベーターを建造物の一部とした原判決を支持している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、エレベーターの取り外しは作業員約 4 人がかりで丸一日の作業を要

するという物理的困難性を有すること、エレベーターが居住部分への「動く玄関・通路」の機能を果たし機能的一体性を有していることを挙げている。よって、本件では、甲には現住建造物等放火既遂罪（108条）が成立する。

5 誤っている

大判大6.4.13。本記述では、居住者である犯人が他の居住者全員を殺害した直後、犯跡を隠すため当該家屋を全焼させた場合、現住建造物等放火既遂罪（108条）が成立するのか、それとも非現住建造物等放火既遂罪（109条）が成立するのが問題となる。判例は、父母を殺害した後、犯跡を隠すため死体の横たわっている家屋に放火したという事案において、**非現住建造物等放火既遂罪が成立する**としている。判例の結論に対し、学説は、居住者の死亡により家財道具や客の来訪の可能性等、人の住居に使用されている状態はすぐに変更を受けるものではないと本件判旨を一般化することは妥当ではないとしながらも、事案の特殊性から判旨の解決をすぐに不当にすることはできないとしている。よって、甲には非現住建造物等放火既遂罪が成立する。